



NOTE DE SERVICE

000038011

N° /MECIT//SG/DGDDI

OBJET : - Service Général.
- Exécution des contrôles.

Conformément au Décret n° 000152/PR/MEFBP du 03/02/2006 portant *Attributions et Organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects* et, en application du programme de réforme de l'administration des douanes, la répartition des différents types de contrôles par service est établie comme suit à compter du 1^{er}/01/2012 :

I - BUREAUX CENTRAUX.

Les Bureaux Centraux des douanes ont la compétence exclusive des contrôles immédiats. ***Les contrôles immédiats*** s'entendent des contrôles exercés par les agents des douanes pendant ou immédiatement après le dédouanement. Ces contrôles qui ont pour support la déclaration en détail ou la marchandise suivant le système de sélectivité, ne peuvent excéder 48 heures.

Lorsque les faits relevés dans une déclaration nécessitent d'être vérifiés sur une période plus longue, le dossier doit être transmis au Directeur Régional de la circonscription, afin qu'il soit pris en charge par le Service du Contrôle Différé, par l'intermédiaire des fiches ***DFA*** et ***DFC*** selon le cas.

Les Bureaux Centraux exercent également le contrôle des importateurs irréguliers.

II - DIRECTIONS REGIONALES.

Les Directions Régionales reçoivent la compétence exclusive des contrôles différés des déclarations reçues dans l'ensemble des Bureaux de douanes de leur circonscription. **Le contrôle différé** s'entend de la révision, selon un plan préétabli et une organisation rationnelle, des déclarations en douane déposées dans les Bureaux de la circonscription.

Lorsque des contrôles différés sont effectués sur la base de renseignements transmis des Bureaux Centraux, mention doit en être faite au travers de la fiche **DFC**.

Aucun autre type de contrôle n'est admis dans les services de contrôle différé des Directions Régionales.

III - DIRECTION DE LA REPRESSION DES FRAUDES DOUANIERES ET DU CONTENTIEUX (D.R.F.D.C.).

A compter du 1^{er}/01/2012, la Direction de la Répression des Fraudes Douanières et du Contentieux n'exerce plus de contrôles différés est spécialisée dans le contrôle a posteriori. **Le contrôle a posteriori** s'entend du contrôle sur place et sur pièces exercé dans les écritures comptables des sociétés selon une programmation ou sur renseignements. Ces contrôles s'exercent sur l'ensemble des sociétés signataires de protocoles d'accord avec la douane et sur tous les importateurs réguliers.

IV - DIRECTION DES SERVICES DE SURVEILLANCE.

Les Unités de la Direction des Services de Surveillance sont chargées de la conduite et de la mise en douane des marchandises importées, du contrôle, dans le rayon douanier, de la régularité de la détention des marchandises, de la saisie des marchandises de fraude en application des articles 54 a/2, 290 et 291 du Code des Douanes CEMAC ; elles sont habilitées à dresser procès-verbal (*de constat et/ou de saisie*) en cas de flagrant délit.

En dehors des cas énumérés ci-dessus, les Unités de la Direction des Services de Surveillance ne sont pas autorisées à exercer d'autres contrôles.

Les Chefs de Bureaux, les Directeurs Régionaux, les Directeurs Centraux de la Répression des Fraudes Douanières et du Contentieux et des Services de Surveillance sont chargés de l'application et du respect de la présente note./-

Fait à Libreville, le 07 DEC. 2011

**Le Directeur Général des Douanes
et Droits Indirects,**



Fridolin NGUINDA